

C (A) (A) D (A) (A) D A DA A A D A DA
B D C A D D , - A A

A: AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA FINAL. ACÓRDÃO DO CONSELHO DE RECURSOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (CRPS) QUE RECONHECEU TEMPO ESPECIAL E DETERMINOU A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INÉRCIA DO INSS. COISA JULGADA ADMINISTRATIVA. DIREITO ADQUIRIDO À APOSENTADORIA NA DER ORIGINAL (11/03/2019).

A A, A C D DA A, brasileiro, casado, metalúrgico, portador da Cédula de Identidade RG nº M-7.826.967 SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 035.682.556-69, residente e domiciliado à Rua Maria José dos Santos, nº 31, Bairro Danilo Passos II, Divinópolis/MG, CEP 35500-321, vem, respeitosamente, por sua advogada que esta subscreve, propor a presente

A, 6, D C A D C C D
A, 6 AD / A, , D C B
(com pedido de tutela antecipada)

com fulcro no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal e na Lei nº 8.213/91, em face do AC A D CA - , autarquia federal, com Procuradoria Seccional Federal estabelecida na Rua Rio de Janeiro, 119, Centro, Divinópolis/MG, CEP 35500-009, pelos motivos de fato e de direito que passa a expor.

- DA A DAD DA A

O Autor declara, sob as penas da lei, não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, razão pela qual requer os benefícios da gratuidade da justiça, com fulcro no art. 98 do Código de Processo Civil.

- DA CA D ,
AD A

Em 11/03/2019, o Autor, já contando com tempo de contribuição

suficiente, protocolou junto à Autarquia Ré o pedido de Aposentadoria por Tempo de Contribuição (NB **183.471.210-3**). Na ocasião, apresentou toda a documentação necessária, incluindo Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPP) para comprovação de longos períodos laborados em atividade especial.

/

Contudo, o INSS indeferiu o pedido, sob a alegação de falta de tempo de contribuição, reconhecendo apenas 28 anos, 1 mês e 4 dias, por não ter enquadrado a maior parte do tempo especial pleiteado.

Inconformado, o Autor interpôs Recurso Ordinário junto ao Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS). Após a devida análise, a **24C**, em sessão de 04/11/2021, proferiu o **A** -, **8030/2021** (processo nº 44233.164132/2020-52), no qual, por unanimidade, **D**, ao recurso, reconhecendo como especial todo o período de **19/08/1997** **19/12/2018** e, por conseguinte, determinando a concessão do benefício.

6 6 6

A decisão do CRPS, órgão julgador de última instância administrativa, transitou em julgado, tornando-se definitiva e de cumprimento obrigatório pela Autarquia Previdenciária.

Ocorre que, passados anos da decisão favorável, o INSS permaneceu inerte e **CAC**, **A** -, deixando de implantar o benefício a que o Autor faz jus desde 2019. Cansado de esperar, o Autor foi compelido a protocolar um novo requerimento em 08/05/2024 (NB 216.188.656-2), que, de forma surpreendente, foi novamente indeferido.

Fica evidente, portanto, o esgotamento da via administrativa e o claro interesse de agir do Autor, que busca no Poder Judiciário a única via restante para ver seu direito, já reconhecido administrativamente, ser efetivado.

- DA D	A	DA C	A
--------	---	------	---

A controvérsia central da presente demanda não reside mais na análise do direito ao tempo especial – **A** -, **C** -, mas sim no **- (, (**

O objeto desta ação é compelir a Autarquia Ré a cumprir a coisa julgada administrativa, implantando o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER original e pagando todos os valores retroativos devidos.

Para elucidar o direito inequívoco do Autor, incorpora-se a esta peça o relatório consolidado que reflete o resultado final do processo administrativo após a vitoriosa decisão recursal. A tabela a seguir resume os dados gerais do processo e o desfecho final alcançado na via recursal, demonstrando a alteração da situação de "indeferido" para "deferido" e o tempo de contribuição total corretamente apurado.

- A, - (, -D -)	
, - ,	ALISON APARECIDO DA SILVA
- , B (B)	183.471.210-3
D , - , (D)	11/03/2019
	DEFERIDO (Por decisão da 24ª Junta de Recursos)
C , - ,	35 anos, 11 meses e 8 dias (Após Acórdão)

A tabela subsequente detalha todos os períodos contributivos que, somados, compõem o tempo total de contribuição do Autor. Fica destacado o período de atividade especial na empresa CIAFAL, que foi integralmente reconhecido como especial pela Junta de Recursos, revertendo a decisão inicial do INSS e sendo o fator determinante para o alcance do direito ao benefício.

, - ,	-				(/ -)
01/02/1990 11/08/1995	ABRAS IND. E COM. LTDA	Atividade Remunerada	✓ Reconhecido como Comum	✗ Não	Vínculo da CTPS.
24/02/1997 10/03/1997	MÓVEIS RUBI IND. E COM.	Atividade Remunerada	✓ Reconhecido como Comum	✗ Não	Vínculo da CTPS.
17/10/1997 20/10/1997	INSS	Benefício Previdenciário	✓ Reconhecido como Comum	✗ Não	Período de Auxílio-Doença (B91) intercalado.
19/08/1997 19/12/2018	CIAFAL	Atividade Remunerada	✓ Reconhecido como Especial	✓ Sim, reconhecimento em grau recursal no CRPS	Período integralmente enquadrado por decisão da 24ª JR (Acórdão nº 8030/2021).
27/05/2002 25/06/2002	INSS	Benefício Previdenciário	✓ Reconhecido como Comum	✗ Não	Período de Auxílio-Doença (B31) intercalado.
09/05/2004 15/07/2004	INSS	Benefício Previdenciário	✓ Reconhecido como Comum	✗ Não	Período de Auxílio-Doença (B31) intercalado.
27/06/2007 12/07/2007	INSS	Benefício Previdenciário	✓ Reconhecido como Comum	✗ Não	Período de Auxílio-Doença (B31) intercalado.
15/06/2011 20/07/2011	INSS	Benefício Previdenciário	✓ Reconhecido como Comum	✗ Não	Período de Auxílio-Doença (B31) intercalado.
10/03/2013 07/04/2013	INSS	Benefício Previdenciário	✓ Reconhecido como Comum	✗ Não	Período de Auxílio-Doença (B31) intercalado.

Finalmente, a tabela abaixo quantifica o impacto da decisão recursal. Ela demonstra o tempo de contribuição originalmente calculado pelo INSS, o acréscimo significativo obtido com a conversão do tempo especial reconhecido pelo CRPS, e o tempo de contribuição final, que ultrapassa o mínimo de 35 anos exigido pela legislação vigente à época da DER.

D -	C ,
Tempo de Contribuição	28 anos, 1 mês e 4 dias

(Análise Original do INSS)	
Acréscimo 6 / 6 (Conversão de Tempo Especial - Decisão Recursal)	+ 7 anos, 10 meses e 4 dias
Tempo de Contribuição Final (Após Acórdão)	35 anos, 11 meses e 8 dias

- D	DA	D C
) D C	, A,	- (, , D , C ,

A decisão proferida pelo Conselho de Recursos da Previdência Social (CRPS) possui caráter vinculante para o INSS. Uma vez exaurida a instância recursal administrativa, a decisão se torna definitiva, configurando a coisa julgada administrativa.

O artigo 308 do Decreto nº 3.048/99 é claro ao dispor sobre a obrigatoriedade do cumprimento das decisões do CRPS:

Art. 308. As decisões proferidas pelas Juntas de Recursos, pelas Câmaras de Julgamento e pelo Conselho Pleno, em matéria de interesse dos beneficiários, constituem última instância administrativa, sendo terminativas, não cabendo delas pedido de reconsideração.

A inércia do INSS em dar cumprimento a uma decisão que lhe é desfavorável representa grave violação ao princípio da legalidade (art. 37, caput, CF) e ao devido processo legal administrativo (art. 5º, LV, CF). Não pode a Administração Pública, após ser vencida em processo regular do qual foi parte, simplesmente optar por não cumprir o que foi decidido pelo órgão competente para julgar a matéria.

) D D - A, - , A , - - , C - D

Conforme demonstrado pelo Acórdão e pelo cálculo final, na Data de Entrada do Requerimento (D **11/03/2019**), o Autor já havia implementado todos os requisitos para a concessão da A , - - - , C - , com base nas regras vigentes antes da Emenda Constitucional nº 103/2019.

O tempo total apurado, de **35** , **11** **8** , , supera o mínimo de 35 anos exigido pelo art. 201, § 7º, I, da Constituição Federal (com redação da EC 20/98). A tabela a seguir demonstra, de forma inequívoca, o cumprimento de todos os requisitos legais na DER:

(A , - -	,	A , A -	
,			

C - - - , - - C 103/2019)			
Tempo de Contribuição	35 anos	35 anos, 11 meses e 8 dias	✓ Cumprido
Carência	180 contribuições	329 contribuições	✓ Cumprido

- D , D D D A D C A

O art. 300 do CPC autoriza a concessão da tutela de urgência quando houver elementos que evidenciem a - , , , - e o - , , .

A - , , , - é cristalina e inequívoca, materializada no **A -, 8030/2021 , 24C** , - , que já reconheceu o direito do Autor à aposentadoria. Trata-se de um direito líquido e certo, amparado por uma decisão administrativa final e vinculante.

O - , , é igualmente evidente. O benefício de aposentadoria possui caráter alimentar e é a fonte de sustento do Autor e de sua família. A demora na implantação do benefício, que já se arrasta por anos desde a decisão do CRPS, causa prejuízos irreparáveis ao segurado, que se vê privado de sua renda mensal em uma fase da vida em que mais necessita de amparo.

Diante do exposto, a concessão da tutela de urgência é medida que se impõe para determinar que o INSS cumpra a decisão do CRPS e implante imediatamente o benefício.

- D , D D

Ante o exposto, requer a Vossa Excelência:

) A concessão dos benefícios da - , , , , nos termos do art. 98 do CPC;

) A concessão da - , - , *inaudita altera pars*, para determinar que o INSS, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, , **A** , - - , **C** - (**42**) em favor do Autor, com base na decisão proferida no Acórdão nº 8030/2021 (NB 183.471.210-3), sob pena de multa diária a ser arbitrada por este Juízo;

) A do INSS para, querendo, apresentar contestação no prazo legal;

,) **A** , - , , , - :

, .1) **C** - - , - , tornando definitiva a obrigação do INSS de conceder ao Autor o benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição, com Data de

Início do Benefício (DIB) fixada na DER original, em 11/03/2019;

, .2) C , -
(, , , D B (11/03/2019) até a data da efetiva implantação do benefício, acrescidas de correção monetária e juros de mora, conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal;

) A condenação do Réu ao pagamento de - - , (
, , a serem fixados em percentual sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §3º do CPC, observando-se a Súmula 111 do STJ.

Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito admitidos, em especial a prova documental já acostada.

Dá-se à causa o valor de \$ 256.664,32 (duzentos e cinquenta e seis mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e trinta e dois centavos), correspondente à soma das parcelas vencidas e doze vincendas, conforme planilha de cálculo anexa.

Nestes termos,
Pede deferimento.

Divinópolis/MG, 27 de agosto de 2025.

6 (, - (
OAB/MG 168.263

D D C :

1. Procuração Ad Judicia;
2. Declaração de Hipossuficiência;
3. Documento de Identidade e CPF do Autor;
4. Comprovante de Residência;
5. Cópia integral do Processo Administrativo NB 183.471.210-3;
6. Acórdão nº 8030/2021 da 24ª Junta de Recursos;
7. Cópia integral do Processo Administrativo NB 216.188.656-2;
8. Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS);
9. Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPP);
10. Planilha de cálculo de tempo de contribuição e valor da causa.